道滘镇“1·11”一般淹溺事故调查报告

道滘镇“1·11”一般淹溺事故调查组

2021 年 2 月

目　录

一、事故相关单位及相关人员基本情况. 1
二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况. 4
（一）事故相关调查情况. 4
（二）事故发生背景. 8
（三）事故发生经过. 8
（四）应急处置情况及评估. 9
（五）善后处理情况. 10
三、事故伤亡情况和直接经济损失. 10
四、事故发生原因和事故性质. 10
（一）直接原因. 11
（二）间接原因. 11
（三）相关单位和个人履职情况. 11
（四）事故性质. 13
五、事故责任认定和处理建议. 13
六、事故防范和整改措施. 14

道滘镇“1·11”一般淹溺事故调查报告

2021 年 1 月 11 日 6 时 31 分，道滘镇厚德村上梁洲二横路一鱼塘发生一起淹溺事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约为人民币 95 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2021 年 1 月 13 日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记吴炽谦为组长，镇纪检监察办、镇总工会、镇应急管理分局、镇公安分局、镇司法分局、镇人力资源和社会保障分局、镇交通运输分局、镇城管分局、镇农林水务局等单位相关人员组成的道滘镇“1·11”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员基本情况

1. 东莞市明耀土石方工程有限公司

东莞市明耀土石方工程有限公司（以下简称“明耀公司”），统一社会信用代码：91441900MA518JL303，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：叶泽明，成立日期:

2018 年 1 月 12 日，住所：广东省东莞市南城街道彭洞路 31 号 101 室，经营范围：土石方工程施工、市政工程施工、建筑施工、园林绿化工程施工、室内外装饰工程设计与施工; 房屋拆迁; 拆迁工程; 机械设备租赁; 道路普通货运; 销售：建筑材料、装饰材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 随县松柏园林绿化服务部

随县松柏园林绿化服务部（以下简称“松柏园林服务部”），统一社会信用代码：91421321MA489UQ32T，类型：个人独资企业，投资人：李松柏，成立日期：2016 年 5 月 3 日，住所：随县殷店镇江头店村，经营范围：园林绿化服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3. 事发地点

事发地点位于道**滘**镇厚德村上梁洲二横路一鱼塘（以下简称“鱼塘”），属于道**滘**镇厚德村委会所有，面积 30 亩，由叶泽明个人承包。

叶泽明与厚德村委会通过口头约定方式对涉事鱼塘进行承包，由 2020 年 3 月开始，承包期限按年计算，承包款为每年 4.5 万元，主要用于养殖鱼类和禽类。双方未签订租赁合同和相关安全协议。

4. 涉事洒水车

涉事洒水车车牌号码：鄂 SE7365，品牌：大力牌；车辆型号：DLQ5164GPSQ4，车辆类型：重型载货专项作业车，外廓尺寸：长 8250mm，宽 2480mm，高 3150mm；总质量：

15990KG；核定载质量：9095KG；机动车所有人：随县松柏园林绿化服务部，登记住址：湖北省随县殷店镇江头店村，检验有效期止：2021 年 5 月 31 日，强制报废期止：2031 年 5 月 9 日。

5. 叶泽明

叶泽明，男，44 岁，东莞市道滘镇人，身份证号码：……，是明耀公司的法定代表人及主要负责人。

6. 李松柏

李松柏，男，44 岁，东莞市道滘镇人，身份证号码：……，是明耀公司的管工。

7. 赵润波（死者）

赵润波，男，41 岁，东莞市望牛墩镇人，身份证号码：……，是明耀公司一名洒水车司机，日常负责驾驶洒水车作业，取得 A2E 类机动车驾驶证，有效期限为 2014 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 21 日。

赵润波与明耀公司未签订劳动合同，工资每月 5000 元，工资通过银行卡转账结算。

8. 刘添辉

刘添辉，男，36 岁，广西桂平市人，身份证号码：……，是明耀公司一名杂工，日常负责送单据、安排司机到工地洒水，偶尔也帮忙开洒水车作业。

刘添辉与明耀公司未签订劳动合同，工资每月 5000 元，工资通过银行卡转账结算。

9. 陆实况

陆实况，男，54 岁，广西德保县人，身份证号码：.....，是明耀公司员工，负责喂养鱼塘的鱼、鸡、鹅等鱼类和禽类。

陆实况与明耀公司未签订劳动合同，工资通过银行卡转账结算。

二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况

（一）事故相关调查情况

鱼塘的视频监控能监测到赵润波驾驶私家车停靠在鱼塘的画面，但未能监测到事发经过，事故调查组根据现场勘查情况，视频监控画面，并结合邀请的专家对事故现场所作的技术鉴定、以及刘添辉、陆实况等证人的证言，判定如下：

1. 2021 年 1 月 10 日 4 时 8 分，赵润波驾驶私家车到达鱼塘（见图 1），4 时 23 分驾驶洒水车离开鱼塘（见图 2），7 时 29 分驾驶洒水车返回鱼塘（见图 3），7 时 32 分驾驶私家车离开鱼塘（见图 4）。经调查，使用水泵从鱼塘抽水灌入洒水车罐体，灌满需要约 20 分钟。因此，可以判定赵润波于 1 月 10 日完成洒水作业后，未对洒水车罐体再次上水。



（图 1 赵润波驾驶私家车到达鱼塘时间）



（图 2 赵润波驾驶洒水车离开鱼塘时间）



（图 3 赵润波驾驶洒水车返回鱼塘时间）



（图 4 赵润波驾驶私家车离开鱼塘时间）

2. 从 2021 年 1 月 10 日 7 时 32 分至 1 月 11 日 6 时 4 分期间，赵润波驾驶私家车离开鱼塘后，未再次进入鱼塘。

3. 2021 年 1 月 11 日 6 时 4 分，赵润波驾驶私家车到达鱼塘（见图 5）。6 时 31 分，根据赵润波私家车车身玻璃对洒水车灯光反射现象（见图 6）以及此时视频监控发出的车辆车轮与路面摩擦声音，可以判定赵润波驾驶洒水车起步准备驶离鱼塘时，发生侧翻坠落鱼塘。



（图 5 赵润波驾驶私家车到达鱼塘时间）



（图 6 洒水车侧翻坠落鱼塘时间）

4. 从洒水车侧翻坠落鱼塘照片（见图 7）可推断，由于驾驶室位置朝向鱼塘底部，致使赵润波无法打开车门逃生，导致赵润波溺水窒息死亡。



（图 7 洒水车侧翻坠落鱼塘）

5. 从事发位置上可看到鱼塘边沿路面有一处明显塌陷（见图 8），洒水车右后轮有明显的泥巴和杂草（见图 7），因此判断此处为洒水车侧翻坠入鱼塘前右后轮所在位置，此处塌陷后，由于右后轮失去支撑，导致洒水车侧翻坠落鱼塘。该塌陷处距离鱼塘路面边缘约 0.3 米，事发位置路面宽约 3.4 米（包含塌陷位置约共 3.7 米，见图 9、图 10）。



（图 8 事发位置鱼塘路面塌陷位置，距离鱼塘路面边缘约 30cm）

6. 由于洒水车经常在鱼塘抽水，装满水后的洒水车总质量高达 15 吨，行驶过程中碾压路面，造成路面开裂（见图 9），承重力下降，存在路基塌陷的安全隐患。



（图 9　事发位置鱼塘路面开裂及路面宽度）



（图 10　事发位置路面宽约 3.4 米）

7. 涉事洒水车由叶泽明在 2016 年出资购买，登记在“松柏园林服务部”（李松柏于 2016 年 5 月 3 日，以投资人身份在湖北省随州市成立），实际所有人为李松柏。2018 年 1 月 12 日，“明耀公司”成立，叶泽明为公司法定代表人、主要

负责人，李松柏为公司管工。目前，涉事洒水车日常由明耀公司调派作业，因此，明耀公司对涉事洒水车具有实际使用权和控制权。

（二）事故发生背景

2021 年 1 月 11 日 2 时 39 分，刘添辉电话通知赵润波，要求赵润波到明耀公司承接的位于洪梅镇望沙路洪梅大桥红绿灯旁的“蓝劲高端包装研发生产项目建设工地”进行洒水，并在当日天亮前完成。

（三）事故发生经过

事故调查组根据现场勘查，视频监控，专家对事故现场所作的技术鉴定，相关证人证言，推断事发经过如下:

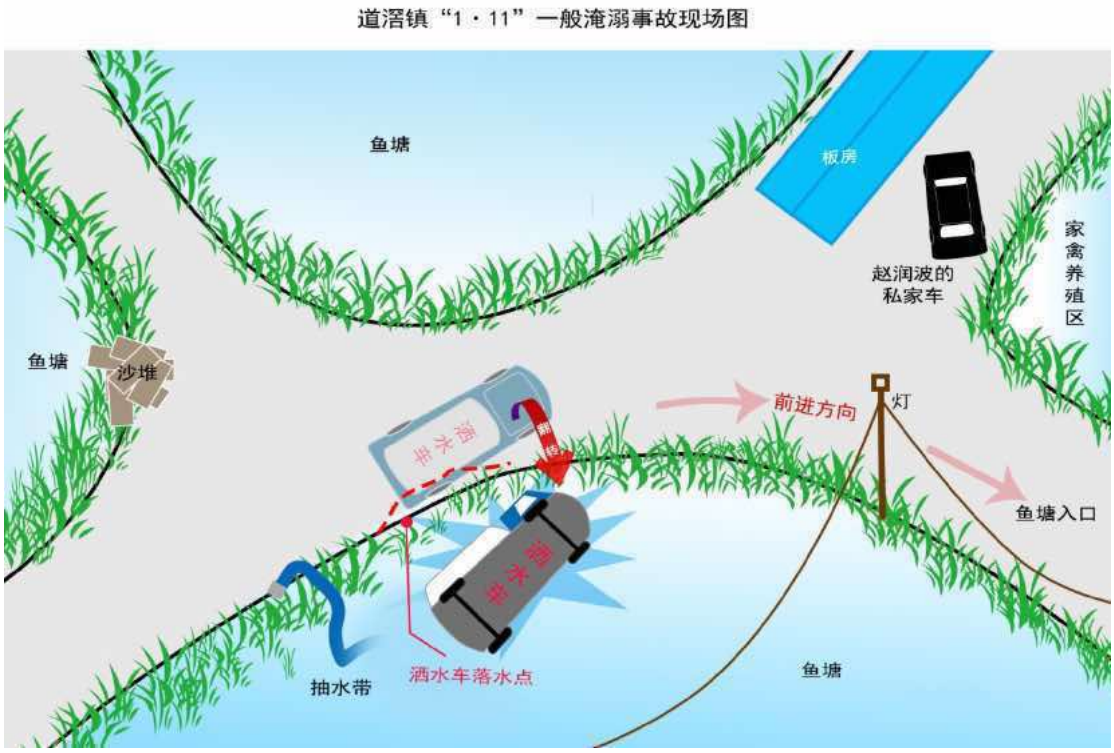
2021 年 1 月 11 日 6 时 4 分，赵润波驾驶私家车到达鱼塘，其后对洒水车罐体进行上水。6 时 31 分，赵润波驾驶洒水车起步准备驶离鱼塘时，发生侧翻坠落鱼塘。约 8 时 30 分，明耀公司鱼塘管理员陆实况到达鱼塘，发现水面有油污，继而发现洒水车侧翻在鱼塘内，于是立即打电话给叶泽明汇报情况。9 时 5 分，叶泽明老婆梁淑雯电话通知公司管工李松柏到现场了解情况。李松柏到达现场后，看见洒水车侧翻在鱼塘内，而且找不到司机赵润波。9 时 17 分，李松柏打 110 报警，其后公安、消防、交警、城管、应急等部门执法人员以及厚德村委会工作人员来到现场开展应急处置。约 11 时 30 分，现场处置人员用起重机将洒水车从鱼塘吊出，发现赵润波在驾驶室内（有佩戴安全带），由消防部门将赵润波救出后，经现场医生鉴定赵润波已死亡。



（图 11　起重机将洒水车吊起）



（图 12　洒水车吊出鱼塘）



（图 13 事故现场图）

（四）应急处置情况及评估

2021 年 1 月 11 日 10 时 3 分，道滘镇应急管理分局接厚德村委会电话报告，钟祥根副局长立即带执法人员赶到现场，联合镇公安、消防、交警、城管等部门以及厚德村委会开展现场处置工作，排查事故隐患，防止事故进一步扩大。

同时，镇应急管理分局向明耀公司下发了《现场处理措施决定书》，责令该公司暂时停止使用相关设施设备，并妥善保护事故现场以及相关证据，为调查事故的具体原因及责任认定提供有力保障。随后，镇应急管理分局按程序将事故情况向市应急管理局进行了汇报。

此次事故应急救援迅速，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置得当。

（五）善后处理情况

事故发生后，事故调查组成员单位多次组织明耀公司与死者家属协商，但双方就赔偿事项未达成一致共识。目前，死者家属情绪稳定，计划通过民事法律途径处理赔偿事项，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡，死者赵润波，男，汉族，41 岁，东莞市望牛墩镇人，身份证号码：.....。

2. 直接经济损失

据统计，直接经济损失约人民币 95 万元。

四、事故发生原因和事故性质

根据东莞市道滘医院的居民死亡医学证明（推断）书，赵润波死亡原因是窒息。事故调查组对事故现场进行详细的内外围反复勘查和现场推演，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

鱼塘事发位置路面宽约 3.7 米（包含塌陷位置 0.3 米），涉事洒水车宽 2.48 米，行车宽度有限；事发时间为早上 6 时 31 分，天未亮，而且事发现场照明不足，造成行车视线受限；鱼塘路面开裂、承重力下降，且洒水车装满水后总质量高达 15990KG，对鱼塘路面形成较大压力，鱼塘路面不具备洒水车通行条件，不允许大型承重车辆通行，赵润波驾驶洒水车起步准备驶离鱼塘时，右后轮位置发生塌陷，造成右后轮失去支撑，导致洒水车侧翻坠落鱼塘，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

明耀公司未制定本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；在鱼塘存在行车宽度有限、路面开裂、承重力下降，且洒水车装满水后总质量高达 15990KG，对鱼塘路面形成较大压力，鱼塘路面不具备洒水车通行条件，不允许大型承重车辆通行等安全隐患的情况下，仍然允许洒水车在鱼塘抽水，未及时发现并消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（三）相关单位和个人履职情况

1. 镇农林水务局

近年来，镇农林水务局一方面通过召开会议、下发通知等形式，要求镇资产公司、各村加强所管辖的鱼塘管理，落实鱼塘承包者安全管理主体责任，加强在从事水产养殖生产

过程中的安全管理，强化用电、使用农机等过程的个人防护，通过设置警示牌等形式加强鱼塘安全管理；二方面结合日常水产品抽查检验和日常巡查，对发现存在安全隐患的鱼塘，督促属地村或养殖户落实防范整改措施，同时加强对养殖户的安全教育，提高他们的安全防范意识。2020 年，共出动 6 人次，巡查检查鱼塘 65 个，督促整改隐患 15 处，补立警示牌 12 块。

2. 镇城管分局

近年来，镇城管分局要求承包单位制定完善洒水作业车辆管理制度，所有车辆进行统一编号并安装 GPS 定位系统，发现违章和安全隐患及时纠正和查处；通过宣讲交通法规和对重特大交通事故的剖析，提高驾驶员“安全第一、预防为主”的交通安全意识，督促驾驶员养成文明行车的良好习惯；在日常巡查工作中，加强对洒水作业车辆关注，发现问题现场截停车辆，立行交办整改任务；定期对洒水等环卫保洁作业车辆开展检测行动，掌握车辆最新状况，排查车辆存在的问题隐患，并督促承包单位落实整改。

3. 明耀公司

明耀公司未制定本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未如实记录对洒水车司机进行安全生产教育培训情况；在鱼塘存在行车宽度有限，路面开裂，承重力下降，且洒水车装满水后总质量高

达15990KG，对鱼塘路面形成较大压力，鱼塘路面不具备洒水车通行条件，不允许大型承重车辆通行等安全隐患的情况下，仍然允许洒水车在鱼塘抽水，未及时发现并消除事故隐患。

4. 叶泽明

叶泽明作为明耀公司法定代表人兼主要负责人，未建立安全生产责任制；未组织制定洒水车使用安全操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（四）事故性质

事故调查组调查认定，道滘镇“1·11”一般淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对道滘镇“1·11”一般淹溺事故有关责任单位做出如下处理:

（一）赵润波安全意识淡薄。经勘查，事发时该鱼塘存在行车宽度有限、路面开裂、行车视线受限的安全隐患。赵润波作为洒水车司机，应该知道作业点存在的安全隐患，但在行车条件较差的情况下，依然冒险驾驶洒水车行驶，导致事故的发生。因此，赵润波本人应对事故负有责任。鉴于赵润波本人在事故中死亡，建议对其不予追责。

（二）明耀公司未制定本单位的安全生产规章制度和安

全操作规程；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；在鱼塘存在行车宽度有限，路面开裂，承重力下降，且洒水车装满水后总质量高达15990KG，对鱼塘路面形成较大压力，鱼塘路面不具备洒水车通行条件，不允许大型承重车辆通行等安全隐患的情况下，仍然允许洒水车在鱼塘抽水，未及时发现并消除事故隐患，导致事故的发生。因此，明耀公司应对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，建议由应急管理部门依法对明耀公司实施行政处罚。

（三）叶泽明作为明耀公司法定代表人兼主要负责人，未建立安全生产责任制；未组织制定洒水车使用操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。因此，叶泽明对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由应急管理部门依法对叶泽明实施行政处罚。

（四）事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

（一）各生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，按照要求建立、健全安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；建立生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；对从业

人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，加强从业人员安全防护，防止类似事故的发生。

（二）相关部门要狠抓洒水车作业以及为洒水车提供水源的鱼塘安全专项治理。优化洒水车作业管理，合理安排洒水车抽水水源点，对为洒水车提供水源且存在路面开裂，行车宽度有限，灯光设置不足的鱼塘，要求其负责人立即整改，防止类似事故的发生。

（三）各村委会（园区）应进一步加强对辖区内鱼塘检查工作，充分利用专职安全生产监督检查员、网格员队伍，深入开展入户督查，督促鱼塘业主严格按要求规范作业行为，进一步强化落实主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除安全生产事故隐患。

道滘镇“1·11”一般淹溺事故调查组

2021 年 2 月 19 日